

ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG (L/C)
APPLICATION FOR LETTER OF CREDIT ISSUANCE

Kính gửi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - VPBANK

To: VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK – VPBANK

Ngày (Date): .../.../....

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (CUSTOMER'S INFORMATION)

- Khách hàng (Name of Customer):
- Số CIF tại VPBank (CIF No.):
- Thông tin liên hệ (Contact point): Ông/Bà (Mr/Ms): Điện thoại (Tel. No.):..... Email:

II. THÔNG TIN THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT DETAILS)

Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, Chúng tôi (“Khách Hàng”) đề nghị VPBank phát hành Thư tín dụng (“L/C”) không hủy ngang với các nội dung sau (đánh dấu “X” vào thông tin thích hợp) (With all obligations on our part, we (“the Customer”) hereby request Your good bank to issue an Irrevocable letter of credit in accordance with the following contents (mark “X” where appropriate):

Loại L/C (Type of credit): ☐ L/C Chuyển nhượng (Transferable L/C) ☐ L/C trả ngay (L/C at Sight) ☐ UPAS L/C ☐ L/C trả chậm (Usance L/C) ☐ Other:	F31D: Ngày và nơi hết hạn (Date and Place of expiry): Tại/In:
F57: Ngân hàng thông báo (Advising Bank) Tên (Name): Địa chỉ (Address): Mã Swift (Swift code):	Ngân hàng chuyển nhượng, nếu có (Transferring bank, if any) Tên (Name): Địa chỉ (Address): Mã Swift (Swift code):
F59: Người hưởng lợi (Tên và địa chỉ) (Beneficiary's name and address) Người liên hệ (nếu có) (Contact person, if any)	F50: Người yêu cầu phát hành L/C (Tên và địa chỉ) (Applicant's name and address) Người liên hệ (nếu có) (Contact person, if any)
F32B: Loại tiền và số tiền (Currency code, Amount):	F39A: Dung sai (Tolerance): ☐ In amount: +... %/ -... % ☐ In quantity: +... %/ -... % ☐ For each size
F41D: Có giá trị xuất trình tại (Credit available with): ☐ Any bank ☐ Confirming bank ☐ The following bank: Đề/By: ☐ Negotiation ☐ Acceptance ☐ Payment ☐ Deferred payment ☐ Mixed PYMT	F42C: Điều khoản thanh toán (Payment Terms): ☐ At sight for ... % Invoice value ☐ At ... days after for % Invoice value ☐ Others (Khác): Yêu cầu hồi phiếu (Draft require): ☐ Có yêu cầu (Required) ☐ Không yêu cầu (Not required)

F43P: Giao hàng từng phần (<i>Partial shipment</i>) ☐ Allowed ☐ Not allowed ☐ Conditional	F43T: Chuyển tải (<i>Transshipment</i>) ☐ Allowed ☐ Not allowed
F44A: Nơi giao hàng (<i>Place of receipt</i>):	F44B: Nơi nhận hàng (<i>Place of destination</i>):
F44E: Cảng bốc hàng/Cảng đi (<i>Port of loading/Airport of Dep.</i>):	F44F: Cảng dỡ hàng/ Cảng đến (<i>Port of discharge/Airport of Dest.</i>):
F44C: Ngày giao hàng muộn nhất (<i>Latest shipment date</i>): .../.../.....	F44D: Thời hạn giao hàng (<i>Shipment Period</i>):
F45A: Mô tả hàng hóa/dịch vụ (<i>Description of goods/service(s)</i>):	
Điều kiện giao hàng (<i>Shipping terms</i>): ☐ FCA ☐ FOB ☐ CIF ☐ CFR ☐ DAP ☐ CIP ☐ CPT ☐ Other:..... Incoterms: ☐ 2000 ☐ 2010 ☐ 2020 ☐ Other:	
F46A: Chứng từ yêu cầu (<i>Documents required</i>): ☐ Signed Commercial Invoice showing in original(s) and copy (ies). ☐ Clean shipped on board Bill of Lading made out to order of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, notify the applicant with full name and address, showing name, address, telephone, fax of shipping agent at the destination in Vietnam, marked Freight ☐ Prepaid ☐ Collect in .../3 Original(s) and ...copy(ies) ☐ Clean Airway Bill showing flight number and date consigned to Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank, notify the applicant with full name and address, marked Freight ☐ Prepaid ☐ Collect in... original(s) and ... copy(ies) ☐ Cargo Receipt signed and stamped by the Beneficiary and the Applicant and Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), showing total value of the shipped goods and the date of receiving goods by the applicant in ... original(s) and ...copy(ies). Date of receiving goods by the applicant is deemed to be shipment date. Each correction and/or alteration on Cargo receipt (if any) must be signed and stamped by Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank). ☐ Full set of original Insurance policy/certificate in assignable form and endorsed in blank for not less than 110 pct of shipped goods value, indicating total number of originals issued, showing claim payable in Vietnam in the invoice currency, covering ☐ <i>All risks</i> ☐ <i>Institute Cargo Clauses A</i> ☐ <i>Institute Cargo Clauses Air</i> ☐ ☐ Packing List issued by..... showing.....in ... original(s) and ... copy (ies) ☐ Certificate of Origin issued by..... showing.....in ... original(s) and ... copy (ies) ☐	

F47A: Các điều kiện bổ sung (Additional conditions):

- All documents must be made in ☐ English ☐ Vietnamese ☐ Vietnamese and/or English and ☐ indicate L/C No.

☐ Despite payment terms of credit is USANCE, this credit is payable at for the beneficiary. Interest for payment at is for applicant's account.

☐ VPBank/Any bank is allowed to purchase the documents without recourse upon receipt of (i) compliant presented documents/payment acceptance from issuing bank/confirming bank, and (ii) purchase request from negotiating bank/presenting bank/beneficiary. Purchasing bank's charges are on the account of ☐ applicant ☐ beneficiary.

- Others:

F71D: Phí (Charges):

- Issuing bank's charges are for the account of ☐ Applicant ☐ Beneficiary

- Other bank's charges and cable charges of issuing bank are for the account of ☐ Beneficiary ☐ Applicant

- Confirming bank's charges (if any) are for account of ☐ Beneficiary ☐ Applicant

- Reimbursement bank's charges (if any) are for account of ☐ Beneficiary ☐ Applicant

- Others:

F48: Thời hạn xuất trình (The period for presentation):

Documents to be presented withindays after shipment date but within the validity of the credit.

F49: Chỉ dẫn xác nhận¹ (Confirmation Instruction):

☐ Without ☐ Confirm ☐ May add

F58: Ngân hàng xác nhận, nếu có (Confirming bank, if any)

Tên (Name):

Mã Swift (Swift code):

Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Khách hàng và Bên thụ hưởng (Related Contract between Customer and Beneficiary)

Số (No.)..... Ngày (dated): .../.../.....

☐ Đề nghị VPBank chuyển hồ sơ/chứng từ bản gốc liên quan cho Chúng tôi qua dịch vụ chuyển phát nhanh tới địa chỉ (Request VPBank to send the related original documents via courier service to our counter at below address):

- Tên người nhận (Receiver):

- Địa chỉ (Address):

- Điện thoại (Tel):

Thư tín dụng này và các sửa đổi liên quan (nếu có) tuân thủ Quy tắc và Thực hành Thống nhất về Tín dụng chứng từ do Phòng Thương Mại Quốc Tế, Paris, Pháp ban hành, bản có hiệu lực mới nhất tại thời điểm phát hành (This Letter of Credit is subject to the latest version of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits under Documentary Credits, International Chamber of Commerce, Paris, France, which is in effect on the date of issue)

III. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG/CREDIT INFORMATION:

Chúng tôi đề nghị VPBank cấp tín dụng để phát hành L/C nêu tại Mục II nói trên, chi tiết như sau (We request VPBank to grant credit to issue L/C as stated in Section II, details as follows):

1. Trường hợp phát hành UPAS LC: Nguyên tắc, các yếu tố để xác định mức lãi suất nhận nợ (bao gồm

¹ Nếu để trống Chỉ dẫn xác nhận được hiểu là Without (If blank, Confirmation instruction shall be Without by default)

lãi suất điều chỉnh, nếu có) áp dụng với số tiền mà Chúng tôi nhận nợ với VPBank (là số tiền ngân hàng hoàn trả thanh toán cho bên thụ hưởng) được xác định theo Thông Báo Chấp Thuận Phát Hành Thư Tín Dụng của VPBank (*In the event of UPAS L/C issuance: The principles and factors for determining the applicable interest rate (including any adjusted rate, if any) on the debt amount owed by us to VPBank (equivalent to the amount paid by the reimbursing bank to the beneficiary) shall be governed by VPBank's Notice of Approval for L/C Issuance*).

2. Biện pháp bảo đảm & Nguồn tiền thanh toán Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ theo L/C (*Security measures & Sources of fund for payment*)

a) Biện pháp bảo đảm (*Security measures*):

☐ Ký quỹ (<i>Margin Deposit</i>)	Số tiền ký quỹ (<i>Margin Deposit Amount</i>):
☐ Biện pháp bảo đảm khác ² (<i>Other security measures</i>)	Theo Hợp đồng (<i>According to Contract</i>) số (no.): ngày (<i>dated</i>) .../.../....; Các biện pháp, tài sản bảo đảm khác được thỏa thuận giữa VPBank với Khách hàng và/hoặc Bên thứ ba (nếu có) theo các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế được ký trước, trong và sau ngày VPBank nhận đề nghị này (<i>Other security measures, collaterals are agreed between VPBank and the Customer and/or the Third Party (if any) under the Security Contracts and their amendments, supplements, and replacements signed before, during, and after the date VPBank receives this application</i>)

b) Nguồn tiền thanh toán Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ theo L/C (*Sources of fund for payment*):

- ☐ Từ tài khoản ký quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (bao gồm cả khoản tiền gửi bảo đảm cho L/C) (*From our margin deposit account, payment accounts, and term deposit accounts (including security deposits for the L/C)*).
- ☐ Thanh toán bằng tiền vay (không áp dụng trong trường hợp phát hành UPAS LC) (*Payment by loan (not applicable in case of UPAS LC)*).

3. Chỉ dẫn tài khoản (*Account instruction*):

Tài khoản trích tiền ký quỹ/nhận hoàn trả tiền ký quỹ (<i>Margin deposit Debit/Release Account</i>)	
Tài khoản trích tiền thu phí (<i>Charge Debit Account</i>)	
Tài khoản trích tiền thanh toán L/C (<i>Payment Debit Account</i>)	

4. Đề nghị này là (*This application is*):

- ☐ Đề nghị phát hành L/C thuộc hạn mức, được lập trên cơ sở các quy định tại Hợp đồng phát hành Thư tín dụng (L/C)/Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng ký kết giữa Khách hàng và VPBank (“Hợp Đồng”) (*LC under credit limit, is made based on the terms and conditions of the L/C issuance contract/Credit contract signed by the Customer and VPBank (“Credit Contract”)*): Số (No.) Ngày (*Dated*): .../.../.....
- ☐ Đề nghị phát hành L/C theo món, được lập trên cơ sở các quy định tại Thỏa Thuận Khung Về Cấp Tín Dụng và phụ lục các thỏa thuận cụ thể về phát hành L/C đính kèm (“Thỏa Thuận Khung”) (*LC one-off, is made based on the terms and conditions of the Framework Agreement On Credit Granting and its specific appendix agreement on L/C issuance (“Framework Agreement”)*): Số (No) Ngày (*Dated*): .../.../.....

5. Đề nghị khác, nếu có (*Others, if any*):

² Điền thông tin nếu phát hành L/C từng lần (món) (*Enter the information in case of LC one-off*).

IV. CAM KẾT CỦA BÊN YÊU CẦU PHÁT HÀNH L/C (*APPLICANT'S UNDERTAKINGS*)

1. Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm đối với các nội dung trong Đề nghị phát hành thư tín dụng này cũng như các chi phí, thiệt hại, tranh chấp, rủi ro cho VPBank phát sinh từ việc phát hành L/C theo chỉ thị của chúng tôi. *(We full responsibility on our part for the instructions indicated in this Application, as well as for any costs, damages, disputes, risks incurred by VPBank as a consequence of issuing the L/C in accordance with these instructions).*
2. Trường hợp đề nghị phát hành UPAS L/C hoặc L/C trả chậm có điều khoản cho phép ngân hàng mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C *(In the event of the issuance of UPAS L/C or usance L/C that allows the bank to purchase presented documents without recourse):*
 - a) Chúng tôi đồng ý và đề nghị VPBank thu xếp ngân hàng hoàn trả để thanh toán L/C cho Bên thụ hưởng hoặc ngân hàng mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C *(We agree and request VPBank to arrange for the reimbursing bank or purchasing bank to settle payment to the beneficiary or to purchase the presented documents without recourse);*
 - b) Trường hợp phát hành UPAS L/C, Chúng tôi đồng ý: (i) nguyên tắc, các yếu tố xác định mức lãi suất nhận nợ (bao gồm cả lãi suất điều chỉnh, nếu có) áp dụng với Số tiền mà Chúng tôi nhận nợ với VPBank (là số tiền ngân hàng hoàn trả thanh toán cho bên thụ hưởng) được quy định tại Thông Báo Chấp Thuận Phát Hành Thư Tín Dụng của VPBank; và (ii) mức lãi suất cụ thể do ngân hàng hoàn trả và VPBank tính toán, thông báo cho Chúng tôi theo nguyên tắc tính lãi này *(In case of UPAS LC, we agree that: (i) the principles and factors for determining the applicable interest rate (including any adjusted rate, if any) on the debt amount owed by us to VPBank (equivalent to the amount paid by the reimbursing bank to the beneficiary) shall be governed by VPBank's Notice of Approval for L/C Issuance; and (ii) the specific interest rate calculated and notified to us by the reimbursing bank and VPBank in accordance with these principles);*
 - c) Chúng tôi hiểu rằng L/C được phát hành phải có một số điều khoản phù hợp với yêu cầu của ngân hàng hoàn trả/ngân hàng mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ. Chúng tôi đồng ý và chấp thuận cho VPBank được phép điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của L/C trên cơ sở phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu của ngân hàng hoàn trả/ ngân hàng mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ *(We understand that the L/C must include certain terms as required by the reimbursing bank/purchasing bank. We agree and consent that VPBank may amend or supplement such terms in the L/C on the basis of compliance with international practice and the requirements of the reimbursing bank/purchasing bank).*
3. Chúng tôi cam kết xuất trình Tờ khai Hải quan (nếu có theo quy định của pháp luật) bản gốc và/hoặc bản có đóng dấu sao y bản chính hoặc thông tin của Tờ khai hải quan điện tử trong vòng 30 ngày kể từ ngày VPBank thanh toán hoặc gửi điện chấp nhận thanh toán hoặc thời điểm khác theo yêu cầu của VPBank *(We undertake to submit the original and/or true copy and/or the information of Customs Declaration (if any according to legal regulations) within 30 days from the payment date, or acceptance date or upon our receipt of your request).*
4. Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa, Chúng tôi cam kết tiền về theo hợp đồng bán hàng hóa được chuyển vào tài khoản của Chúng tôi mở tại VPBank, đồng thời cung cấp thông tin nguồn tiền nhận về từ hợp đồng bán hàng hóa cho VPBank và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp *(In the event that the goods are not transited through Vietnam, we hereby commit that all proceeds arising from the sales contract shall be transferred to our account held at VPBank. We shall also provide VPBank with all relevant information regarding the source of funds received under the sales contract and shall be legally responsible for the accuracy and truthfulness of the information provided).*
5. Trường hợp Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Khách hàng và Bên thụ hưởng nêu tại Đề nghị này quy

định giá hàng hóa theo giá thả nổi (chưa thể hiện cụ thể giá trị hàng hóa), Khách Hàng đồng ý cam kết thanh toán toàn bộ giá trị bộ chứng từ đòi tiền, bao gồm cả số tiền vượt quá so với giá trị L/C đã phát hành (*In the event that the contract between the Customer and the Beneficiary as stated in this Application shows that the price of goods is based on a floating price (where the value of the goods is not specifically determined), the Customer irrevocably undertakes to pay the full amount claimed, including any amount exceeding the value of the issued L/C).*

6. Trường hợp Chỉ dẫn tài khoản tại Khoản 3, Mục III ở trên không được hoàn thiện hoặc (các) tài khoản nêu tại Chỉ dẫn này không đủ số dư/không ghi Có được, chúng tôi ủy quyền cho VPBank ghi có (nhận tiền hoàn trả ký quỹ) và/hoặc ghi nợ (trích tiền thu phí/thanh toán L/C) trên bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi tại VPBank (*In case the Account Instruction in Clause 4 Section III is blank or our nominated accounts have insufficient balance or cannot be credited, it shall be understood that VPBank is authorized to automatically debit and/or credit any of our account at VPBank to make the margin deposit, release the remaining margin deposit, collect related charges, pay to the beneficiary).*
7. Đề nghị phát hành thư tín dụng này và Thông Báo Chấp Thuận Phát Hành Thư Tín Dụng của VPBank cấu thành một phụ lục không thể tách rời của Hợp Đồng/Thỏa Thuận Khung nêu Khoản 4, Mục III nói trên. Chúng tôi đồng ý rằng: (i) Trong trường hợp có nội dung nào của Đề nghị phát hành thư tín dụng này khác với quy định của Hợp Đồng/Thỏa Thuận Khung được tham chiếu, thì nội dung tại Đề nghị phát hành thư tín dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng, (ii) Trong trường hợp nội dung chấp thuận của VPBank tại Thông Báo Chấp Thuận Phát Hành Thư Tín Dụng khác với nội dung mà Chúng tôi đề nghị, thì nội dung tại Thông Báo Chấp Thuận Phát Hành Thư Tín Dụng sẽ có giá trị áp dụng và được coi là thỏa thuận chính thức giữa Chúng tôi và VPBank. (*This Application together with VPBank's Notice of Approval for L/C Issuance shall constitute an integral appendix to the Framework Agreement/Contract as referred to in Clause 4, Section III above. We agree that: (i) In the event of any inconsistency between the provisions of This Application and the referenced Framework Agreement/ Contract, the provisions of This Application shall prevail; (ii) In the event that the terms of VPBank's Notice of Approval for L/C Issuance differ from those proposed by us, the terms of VPBank's Notice of Approval for L/C Issuance shall be deemed the definitive and legally binding agreement between us and VPBank).*
8. Các thỏa thuận liên quan tới phát hành L/C giữa Khách Hàng và VPBank được thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng/Thỏa Thuận Khung được tham chiếu tại Khoản 4, Mục III nói trên; Đề nghị phát hành thư tín dụng này; các thỏa thuận khác được ký kết, xác lập giữa Các Bên; Các đề nghị, hồ sơ, tài liệu liên quan do Khách hàng gửi và VPBank nhận được qua bất kỳ phương thức tiếp nhận hồ sơ nào (bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống ngân hàng điện tử, fax, email, gửi trực tiếp cán bộ nhân viên VPBank...) phù hợp với quy định tại Hợp Đồng/Thỏa Thuận Khung; và các thông báo của VPBank đến Khách hàng bằng văn bản, email hoặc các phương thức khác được VPBank triển khai từng thời kỳ. (*The agreements related to the L/C issuance between Customer and VPBank shall be implemented in accordance with the provisions of the Credit Contract/Framework Agreement mentioned in Clause 5 Section III; this application; other agreements signed between the Parties; related requests and documents sent by Customer and received by VPBank via any method of receiving documents (including but not limited to our online banking system, fax, email, directly received by VPBank officers,...) in compliance with the provisions of the Credit Contract/Framework Agreement; and notifications made by VPBank to Customer in written documents, email or other methods implemented by VPBank from time to time.*)
9. Cam kết khác (*Other Undertaking*):
.....

Chủ tài khoản³
(Account holder)

Kế toán trưởng (nếu có)
(Chief Accountant (if any))

Đại diện Khách hàng⁴
(Customer's Representative)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign and full name)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and stamp)

Dành cho Ngân hàng (For Bank only): Ngày giờ nhận (Date of receipt): .../.../...	Người nhận (Recipient)
	Ký, ghi rõ họ tên (Signature and full name)

³ Không yêu cầu nếu chủ tài khoản đồng thời là đại diện theo pháp luật/người được đại diện theo pháp luật ủy quyền (Not required if Account holder is legal representative/ person authorized by legal representative)

⁴ Là Đại diện theo pháp luật hoặc người được Đại diện theo pháp luật ủy quyền (Legal representative or person authorized by legal representative)